

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1496/2535

นาย ประเทศ ไชย พัง ยาง
นาย สุทธิ จตุพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 1336

โจทก์กับ อ. ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวของจำเลยโดยตกลงกันว่า โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั้งหมดและจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์ภาษาในตึกแถวดังกล่าว โดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใด ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ และค่าผลประโยชน์ที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของศูนย์ภาษา หาใช่เป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครองอยู่ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินพิพาทได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับนายอาภรณ์ พฤษะศรี ร่วมกันเช่าตึกแถวของจำเลยเปิดเป็นศูนย์ภาษา โจทก์เป็นผู้ลงทุนด้วยเงินนายอาภรณ์ลงทุนด้วยแรง โดยให้ค่าตอบแทน (ค่าเช่า) แก่จำเลยร้อยละ 30 ของยอดขายรับไม่เกิน 30,000 บาท หากเกินให้ร้อยละ 20 ของส่วนที่เกินตกลงคิดค่าตอบแทนกันเดือนละครึ่ง โจทก์ได้ซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ภาษาดังกล่าวเป็นเงิน 19,915 บาทตามบัญชีทรัพย์สิน

ท้ายฟ้อง ต่อมาจำเลยไม่ยอมให้โจทก์เข้าไปดูแลและบริหารศูนย์ภาษาของโจทก์ โจทก์จึงย้ายไปเปิดศูนย์ภาษาในตึกแถวแห่งใหม่ และขนย้ายทรัพย์สินของโจทก์ตาม บัญชีทรัพย์สินดังกล่าวออกจากตึกแถวของจำเลยไปเก็บไว้ที่ตึกแถวที่โจทก์เช่าแห่งใหม่ จำเลยกลับแก้งโจทก์ โดยแจ้งความว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของจำเลยและโจทก์ลัก ทรัพย์สินดังกล่าวไป พนักงานสอบสวนจับกุมโจทก์และมีคำสั่งให้โจทก์ขนทรัพย์สินดัง กล่าวกลับคืนมาไว้ที่ตึกแถวของจำเลยเพื่อเก็บรักษาไว้ในระหว่างสอบสวน หลังจาก พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ข้อหาลักทรัพย์สิน โจทก์จึงไปขอรับทรัพย์สินดังกล่าว คืนจากจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมคืนให้ ขอให้บังคับจำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่โจทก์ ตามสภาพเดิม หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 19,915บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินตามฟ้องไม่ใช่ของโจทก์ จำเลยกับนายอาภรณ์ได้รวม กันเปิดศูนย์ภาษาที่ตึกแถวของจำเลย โดยนายอาภรณ์เป็นผู้จัดหาครูมาสอน และ บริหารด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองหากมีรายได้จำเลยจะได้รับส่วนแบ่งอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่าย นายอาภรณ์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สิน ท้ายฟ้องและจ้างโจทก์มาดำเนินการที่ตึกแถวของจำเลยเริ่มแรกได้รับค่าเล่าเรียน 11,700 บาท โจทก์เอาเงินดังกล่าวไปและไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวอีก เลย ต่อมานายอาภรณ์ไม่สนใจดำเนินการต่อไป จำเลยจึงเข้าดำเนินการแทนและได้ ทดรองออกค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าจ้างครู ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ รวมเป็นเงิน 31,000 บาท ซึ่งนายอาภรณ์ต้องรับผิดชอบใช้คืนแก่จำเลย และต้องแบ่งเงินให้จำเลย ตามข้อตกลงอีก 3,510 บาทส่วนทรัพย์สินตามฟ้องนายอาภรณ์มาขนเอาไปบางส่วน แล้วคงเหลือที่จำเลยเฉพาะทรัพย์สินรายการที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 เท่านั้น ซึ่งจำเลยมี สิทธิยึดหน่วงไว้จนกว่านายอาภรณ์มาคิดบัญชีกันเสร็จสิ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของโจทก์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์กับนายอาภรณ์ พฤษะศรี ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวของจำเลย โดยรับสอนภาษาต่างประเทศให้แก่บุคคลทั่วไป โจทก์กับนายอาภรณ์ตกลงกับจำเลย ว่า โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของสถานที่ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้ที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงานชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รวมราคา 19,915 บาท เพื่อนำมาใช้ในตึกแถวดังกล่าว เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์ภาษา โดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่พิพาทนั้นแต่อย่างใด ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และค่าผลประโยชน์ตอบแทนจะต้องแบ่งให้จำเลยที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่นั้น ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการของศูนย์ภาษาเพื่อประโยชน์ในการจัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเท่านั้น หากเป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 ไม่จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยวทรัพย์สินพิพาทเหล่านั้นไว้ จึงต้องคืนให้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของไป

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ตามสภาพเดิม หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 19,915 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ